

RECURSO CÍVEL Nº 5060985-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SEVERINA LUISA SANTOS DA CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS FACULTATIVOS EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA ASSOCIAÇÕES NÃO AUTORIZADOS. INSS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE CONDENA O INSS EM INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO DO INSS. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSOS IMPROVIDOS CONFORME FUNDAMENTOS DO VOTO. SENTENÇA MANTIDA

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AOS MESMOS. Condeno o INSS em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ou honorários para a parte autora em razão da gratuidade. Intimadas as partes e transitado em julgado, certifique-se, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5060985-35.2024.4.02.5101

510014870375 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5060985-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SEVERINA LUISA SANTOS DA CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos tempestivamente por ambas as partes em face de sentença de procedência em parte do pedido de indenização por danos decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário.

O Juízo sentenciante fundamentou seu entendimento nos seguintes termos:

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

*Trata-se de ação judicial proposta por **SEVERINA LUISA SANTOS DA CRUZ** em face do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**, com pedido de tutela de urgência, objetivando (i) a condenação do réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no montante de R\$ 5.000,00; bem como (ii) a restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício de pensão no montante de R\$ 1.547,24.*

Decisão do evento 8 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e deferiu a gratuidade de justiça.

Citado, o INSS ofereceu contestação, suscitando, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos (evento 12).

DECIDO.

Ab initio, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo INSS, pois, ainda que os valores descontados alegadamente de forma indevida no contracheque da autora tenham sido solicitados por entidade associativa, os descontos foram efetuados pelo INSS e cabe ao mesmo fazer cessá-los.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas in statu assertionis, de acordo com os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, de modo que a sua análise é conduzida de forma abstrata. Tal teoria tem, inclusive, ampla aplicação no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (neste sentido, cito o seguinte precedente: AGAREsp nº 201500144288, Relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE Data 18/03/2015).

Ademais, há pedido formulado em face do INSS. A análise da conduta do réu será aferida adiante por ocasião do mérito.

Quanto ao pedido de mérito, a controvérsia existente nos autos reside na verificação da regularidade de desconto efetuado no benefício previdenciário titularizado pela parte autora, em decorrência de suposta autorização da mesma.

Analizando os autos, observo que a autora comprovou a realização de descontos em seu benefício previdenciário de pensão, NB 139530600-9, no valor de R\$ 34,16, a título de contribuição ASBAPI (evento 1, doc. 10), no valor de R\$ 44,61, a título de contribuição RIAAM-BRASIL (evento 1, doc. 11), e no valor de R\$ 50,50, a título de contribuição APDAP PREV (evento 1, doc. 12).

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º, transcrito a seguir, adotou a chamada teoria do risco administrativo, a qual destaca que a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando, para que a pessoa jurídica (de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de serviços públicos) responda civilmente, que haja dano e nexo causal, independentemente de dolo ou culpa do agente, somente dela se exonerando caso demonstre que o evento danoso foi provocado nas seguintes condições: a) culpa exclusiva ou concorrente da própria vítima ou de terceiro; b) caso fortuito; ou c) força maior:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Fixadas tais premissas, passo à análise da responsabilidade do INSS.

No caso sob exame, a autora, titular de benefício previdenciário, almeja a restituição de valores descontados indevidamente de sua pensão.

A Lei n. 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, em consonância com a situação retratada nos autos e considerando a condição de titular de benefício previdenciário da autora, assim estabelece:

*"Art. 1º Os empregados regidos pela **Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. **(Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)***

[...]

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social **poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização,** valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. **(Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)**” (grifei)

Nesse contexto, de acordo com a legislação de regência, recai sobre o INSS o dever de proceder aos descontos dos valores autorizados pelo segurado, repassando-os à Instituição com quem o beneficiário supostamente contratou.

Por conseguinte, nesses casos, especialmente quando há a presença de segurado do Regime Geral da Previdência Social, o INSS, embora não tenha participado diretamente da celebração do negócio jurídico, deve atuar com significativo zelo na verificação dos dados do contratante do negócio jurídico, cabendo-lhe proceder ao desconto no respectivo benefício previdenciário apenas mediante autorização expressa do titular do referido benefício, sob pena de a sua conduta ficar caracterizada como negligente, tal como ocorreu, in casu.

Nesse sentido confira-se o julgado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1º. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. EMPRESTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. LEGITIMIDADE. NEXO CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - UTILIZAÇÃO DA TR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIS 4.425 E 4.375. 1. A presente ação versa sobre responsabilidade civil, objetivando a condenação dos réus INSS e o Banco Panamericano ao pagamento de indenização por dano material e moral, sofridos em decorrência de indevido desconto em proventos de aposentadoria do autor, decorrente de empréstimo consignado, sem sua autorização. 2. A legitimidade passiva do INSS restou configurada com a análise do mérito, ante a presença dos requisitos da responsabilidade civil, em compasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. **A conduta indicada como lesiva foi a negligência do INSS em proceder ao desconto da parcela de empréstimo sem a devida autorização da autor.** 3. A modulação quanto à aplicação da TR refere-se somente à correção dos precatórios, porquanto o STF, em decisão de relatoria do Ministro Luiz Fux, na data de 16.04.2015, reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 870.947, especificamente quanto à aplicação do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 4. Descabida a aplicação da TR para atualização do valor devido, devendo prevalecer os indexadores previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal. 5- Agravo não provido.”

(TRF - 3ª Região, AC nº 00064502120104036100, Relator Nery Junior, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data 02/09/2016). (grifei)

No caso sob exame, o INSS não colacionou aos autos qualquer documento da seguradora autorizando a realização de descontos no benefício previdenciário por ela titularizado, em decorrência de suposta celebração de negócio jurídico. Tampouco comprovou que procedeu regularmente à constatação da regularidade do pedido de desconto apresentado por entidade associativa anteriormente à sua efetivação sobre o benefício previdenciário da autora. Não é por outra razão que se afigura aqui a chamada “culpa in vigilando”, por ausência do dever de cuidado.

Ressalte-se que a questão relacionada à celebração de contratos de empréstimos consignados e de demais negócios jurídicos por segurados do Regime Geral da Previdência Social é recorrente, o que por si só é suficiente para caracterizar a responsabilidade do INSS na hipótese, porquanto possui meios para impedir a ocorrência de tais fatos fraudulentos.

Cabe mencionar, inclusive, que conforme consta do documento juntado pelo INSS no evento 12, OUT 2, os descontos que a autora impugna nestes autos foram considerados indevidos pela própria autarquia, que rescindiu os acordos de cooperação técnica celebrados com as associações ABAMSP, ANAPPS, ASBAPI e CENTRAPE, por indícios de irregularidades.

Desta feita, entendo que o INSS concorreu para o evento danoso, consistente na realização de descontos indevidos no benefício previdenciário titularizado pela parte autora.

Destaco, entretanto, que a questão relacionada a eventual direito à restituição dos valores provenientes dos descontos realizados deverá deduzida em face das associações que efetuaram os descontos no foro próprio, face ao que preceitua o artigo 109, do texto constitucional, porquanto os valores descontados reverteram em seu favor, mediante repasse.

Já no que concerne aos danos morais, a sua configuração pressupõe agressão ao estado psíquico de forma a alterar o estado normal de consciência, afetando o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana, sendo certo que o mero aborrecimento não é suficiente para caracterizar tal agressão.

Com relação aos danos morais, deve ser reconhecido que a situação vivenciada pela parte autora acarretou transtornos e intranquilidade que desbordam da normalidade, sobretudo em virtude da redução reiterada do valor do benefício previdenciário recebido, de natureza alimentar e, portanto, indispensável à sua subsistência e à de sua família, o que deve ser reparado.

Verificando a extensão do dano, à luz do artigo 944 do Código Civil, adstrita aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando o que foi descontado indevidamente de benefício previdenciário, de nítida natureza alimentar, fixo a indenização por dano moral em R\$ 1.000,00 (um mil reais).

*Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** o pedido autoral para condenar o INSS ao pagamento da quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral, devidamente corrigida desde a citação, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.*

Recorre a parte autora unicamente sobre o valor arbitrado a título de danos morais. Aduz que a quantia fixada se mostra irrisória e não cumpre o caráter compensatório dos prejuízos, tampouco desestimula a prática ilícita.

Recorre o INSS aduzindo, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não teria participado do acordo ou autorização concedida pelo beneficiário à respectiva associação. Pontua, ainda, a ocorrência da prescrição trienal. No mérito, argumenta que não participou do acordo ou autorização concedida pelo beneficiário à Associação, nem se beneficiou dos descontos.

É o breve relatório.

VOTO

a) PRELIMINARES E CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Inicialmente, destaco que o INSS está legitimado ao processo, não se tratando de empréstimo consignado, no qual o próprio convênio e regramento exime a autarquia da conferência prévia de autorização expressa do beneficiário, conforme jurisprudência pacífica da TNU. Na hipótese, cuida-se de **descontos** para associações, de modo que estes devem sim ser previamente checados para verificação da vontade do segurado ou dependente na realização desses pagamentos e repasses, vez que teria que fazer prova no sentido de sua filiação à entidade associativa.

Sendo o **INSS** o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamentos dos aposentados, cabe ao mesmo zelar pela operacionalização de **descontos** facultativos para associações, nos termos do art. 115, V, da Lei 8.212/91, só podendo efetuá-los com a expressa autorização e dentro dos limites legais e regulamentares.

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento de benefício além do devido;

III - Imposto de Renda retido na fonte;

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, **desde que autorizadas por seus filiados**.[...] (grifos acrescidos)

Deste modo, restam rechaçadas as teses de que a autarquia figura como mero órgão pagador, de que o desconto se consubstancia em fato exclusivo de terceiro e de que eventual responsabilidade omissiva demanda a comprovação de culpa. Isso porque há um dever de agir no sentido de verificação de autorização para permissão de desconto por parte o **INSS**, sendo certo que mesmo nesses casos a jurisprudência do STF vem entendendo pela responsabilidade objetiva do ente público, amparada pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.

Mantido o **INSS** no polo passivo, resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Rejeito, ainda, a alegação da ocorrência da prescrição trienal. Ora, em se tratando de ação movida em face de pessoa jurídica de direito público, deve-se aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do CC. Sendo assim, acerca da prescrição em ação indenizatória em face da Fazenda Pública, o STJ já se manifestou pela adoção do prazo quinquenal. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. COISA JULGADA. SUPOSTA VIOLAÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DO DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO.

1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, no sentido da inexistência de coisa julgada não pode ser revisto pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, sob pena de ofensa à Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

2. O atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/1932 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

3. Agravo Interno do ente municipal desprovido." (STJ - AgInt no AREsp 1847140 / RJ - Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) (8410) - Primeira Turma - DJe 16/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, afastada a aplicação do Código Civil.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação do Valor Mínimo por Aluno (VMAA), para fins de complementação do valor do FUNDEF, atual FUNDEB ? Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, deverá ser observado o valor mínimo nacional, e não a média mínima obtida em determinado Estado ou Município. Precedente: AgInt no REsp 1.636.839/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1678586 / AL - Relator Ministro GURGEL DE FARIA - Primeira Turma - DJe 17/12/2021).

b) INAPLICABILIDADE DO CDC À HIPÓTESE

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é restrita ao âmbito das relações de consumo, em que se visualiza a existência das figuras do consumidor (artigo 2º do CDC) e do fornecedor de produtos ou serviços (artigo 3º do CDC).

Ocorre que o **INSS** é uma autarquia e, como tal, desempenha atividade típica de Estado, a ele se aplicando o mesmo regime imposto à Fazenda Pública, atuando sem qualquer interesse econômico ou comercial, buscando, apenas, a consecução do interesse coletivo.

Deste modo, sendo a relação do segurado com o **INSS** uma relação previdenciária e de caráter público, não haveria mesmo que se aplicar falar em aplicação do CDC.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITOS INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O INSS E O SEGURADO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. A quaestio objeto da ação civil pública diz respeito a direito que, conquanto pleiteado por um grupo de pessoas, não atinge acoletividade como um todo, não obstante apresentar aspecto deinteresse social. Sendo assim, por se tratar de direito individualdisponível, evidencia-se a inexequibilidade da defesa de taisdireitos por intermédio da ação civil pública. Destarte, as relações jurídicas existentes entre a autarquia previdenciária e os segurados do regime de Previdência

Social não caracteriza relações de consumo, sendo inaplicável, in casu, o disposto no art. 81, III, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 703351 / PR - Ministro Felix Fischer - Julgamento em 27/09/2005).

ADMINISTRATIVO. REVISAO DE RENDA MENSAL INICIAL DE APOSENTADORIA. EX-COMBATENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ PARA ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO APRECIADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM ACP. LIMITAÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 111/STJ. 1. Retornaram os presentes autos a esta Corte, após decisão proferida pelo STJ, que deu provimento a recurso especial interposto pelo INSS, para que este órgão, diante de omissão existe no acórdão dos embargos dedeclaração, pronuncie-se a respeito da limitação da eficácia da decisão da ação coletiva à competência territorial do órgão prolator, nos termos do art. 16, da Lei 7.347/1985, bem como sobre a incidência imediata da Lei 11.960/09 e sobre a Súmula 111/STJ. 2. A parte autora interpôs recurso de apelação para que a interrupção da prescrição fosse considerada pela citação válida ocorrida na Ação Civil Pública nº 1999.70.09.003820-2, intentada pelo Ministério Público Federal perante a 2ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR, em 29.11.1999. Alegou aplicáveis ao presente feito as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que não haverá litispendência entre ações individuais e coletivas fundadas no mesmo objeto, impondo aos litigantes individuais a suspensão dos seus feitos na esperança de serem beneficiados pela coisa julgada obtida na ação coletiva. 3. Entendeu a Turma Julgadora que, se a sentença procedente da ação civil pública produz efeitos erga omnes, o mesmo efeito deve incidir sobre a interrupção da prescrição, com o intuito de impedir a proliferação de ações individuais. 4. **As relações jurídicas existentes entre a autarquia previdenciária e os segurados do regime de Previdência Social não caracterizam relações de consumo, sendo inaplicável, in casu, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.** (STJ - AgRg no REsp: 703351 PR 2004/0160202-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/11/2005 p. 393). 4. Nos casos de sentença civil proferida em ação de caráter coletivo, cabe apenas a aplicação da Lei da Ação Civil Pública (LACP), que limita os efeitos da sentença à competência territorial do órgão que proferiu a decisão. A decisão da Segunda Seção pôs fim à divergência de interpretação entre as Turmas de Direito Privado do STJ que adotavam entendimentos diferentes ao julgar casos semelhantes. Ao posicionar-se, a Segunda Seção pacificou a aplicação da Lei da Ação Civil Pública, e não do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de sentença proferida em ação civil pública que faz coisa julgada erga omnes (para todos) nos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão. (Precedente. Processo EDAC484608/01/PB, Des.Fed. Francisco Barros Dias. Segunda Turma, JULGAMENTO: 02/02/2010, PUBLICAÇÃO: DJE 25/02/2010). 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recurso representativo da controvérsia, REsp 1.205.946/SP, entendeu pela possibilidade de aplicação imediata da Lei 11.960/09. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADINS 4357 e 4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, de forma que se deve restabelecer o status quo ante (Lei nº 9.494/97, art. 1º - F, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001). 6. Conforme entendimento desta Segunda Turma, ao valor da condenação deverão incidir juros de mora à razão de 0.5% (meio por cento) ao mês sobre todas as parcelas vencidas, a contar da citação (Súmula 204/STJ) da presente ação, e correção monetária de acordo com os índices recomendados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 561, de 02/07/2007. 7. Aplicáveis os limites dispostos na Súmula 111/STJ, sobre os honorários advocatícios, que não incidem sobre as prestações vincendas. 8. Embargos declaratórios parcialmente providos, para suprir a omissão, e, emprestando-lhes efeitos infringentes, estabelecer que os efeitos da sentença proferida na ação civil pública nº 1999.70.09.003820-2 se limitam à competência territorial do órgão que proferiu a decisão, qual seja, o juízo originário da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa, reconhecendo-se a interrupção da prescrição a partir do ajuizamento do presente processo (31/10/2008); e para aplicar os limites da Súmula nº 111/STJ, quanto aos honorários advocatícios. (TRF5- 2008.82.00.007429-6/01 - Relator Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho - Publicação em 03/02/2017).

Além disso, destaco que a despeito das divergências, entendo que nem mesmo às associações, em hipóteses como a vertente, se aplica o CDC.

Isso porque as associações se constituem pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, nos termos do que dispõe o artigo 53 do CC/2002. Logo, o associado integra a associação, detendo, inclusive, direito de voto, sendo certo que esta não desenvolve atividade empresarial lucrativa, razão pela qual não se enquadrariam as funções de associação e associado nos conceitos de consumidor e fornecedor estampados no CDC.

É certo que no caso dos autos, o autor não é associado e que esta é justamente a questão discutida na lide. Ocorre que ainda assim, não haveria propriamente uma relação de consumo, mas sim uma relação privada, em que o suposto causador de danos deve responder pelos prejuízos e danos causados à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido: (“... o o Código de Defesa do Consumidor não teria incidência para os fins de regular a relação entre a entidade e seus associados, como pretendido pelo recorrente. Isso porque a relação entre os associados e a entidade é de pertencimento, de modo que os estatutos e regimentos organizam a participação e a **contribuição** de cada um para a realização do escopo comum em favor de toda a comunidade de associados, e não concretizam uma relação

de consumo. Mesmo nos casos em que a realização do objeto social do ente associativo envolve a prestação de serviços pela associação aos associados, falta a essa relação o elemento essencial das relações de consumo, qual seja, o fornecimento de bens e serviços em mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do CDC). Tanto é assim que o fornecimento de seus serviços é destinado exclusivamente aos associados, podendo a associação recusar o fornecimento do mesmo serviço a terceiros, o que não é assegurado aos fornecedores de serviços ao mercado, conforme expressa vedação do art. 39, IX, do CDC... "REsp 1778574 - DJe 28/06/2019 -)

c) NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SOLIDARIEDADE ENTRE O INSS E A ASSOCIAÇÃO

Como esclarecido acima, não há que se falar em aplicação do CDC à lide e, deste modo, também não haveria como se reconhecer a solidariedade por eventual reparação de danos entre o **INSS** e a associação, vez que não há relação de consumo (artigo 7º, parágrafo único do CDC).

Contudo, tampouco haveria que se falar em solidariedade por qualquer outro fundamento. Nos termos do artigo 264 do Código Civil, *"há solidariedade, quando **na mesma obrigação** concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda"*.

Ocorre que as relações do segurado com o **INSS** e do pseudoassociado com a associação são distintas e, portanto, também geram obrigações distintas e independentes. Isso a começar porque diante da prática de atos ilícitos, respondem a autarquia e associação por fundamento normativo diverso.

Além disso, há que se ressaltar que o ente público demandado não pode responder pelos valores indevidamente descontados pela associação a título de danos materiais, vez que destes não se beneficia, o que ainda mais repugna a aplicação da solidariedade.

Nesse particular, ressalto que a condenação do **INSS** no pagamento de danos materiais de forma solidária apenas geraria o locuplemento do outro réu, que embora tenha se beneficiado da totalidade de valores, apenas poderá sofrer regresso da autarquia pela metade do valor.

Noutro giro, é assente que **a solidariedade não se presume**; resulta da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil), razão pela qual, não havendo diploma normativo que imponha e nem mesmo contrato com disposição nesse sentido, não há como se estabelecer solidariedade com fulcro em decisão judicial.

Conclui-se aqui não haver, portanto, que se falar em solidariedade entre o **INSS** e a associação recorrida, pelos fundamentos expostos.

DO CASO DOS AUTOS

No caso concreto, a parte autora demonstra ter sofrido descontos para entidades associativas em seu benefício previdenciário.

O magistrado entendeu que o **INSS** não deve responder por danos materiais já que não se beneficiou pelos descontos. A sentença condena a autarquia unicamente em indenização moral. A lide não foi proposta em face das associações.

No caso de descontos não autorizados para associações em contracheques ou benefícios, esta Turma Recursal tem precedentes nos quais foi fixado o valor base de R\$ 1.000,00 para a questão de fundo e interesse jurídico geral maculado.

Desse modo, a sentença deve ser mantida tal como prolatada, estando conforme julgamentos anteriores desta turma.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AOS MESMOS**. Condene o **INSS** em honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ou honorários para a parte autora em razão da gratuidade. Intimadas as partes e transitado em julgado, certifique-se, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao juízo de origem.